

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

통보 및 [시정] 요구

제 목 낙하물에 의한 위험 및 근로자 추락사고 방지 소홀

해 당 부 서 [REDACTED]

조 치 부 서 [REDACTED]

내 용

1. 업무개요

[REDACTED]는 가야면 주민의 기초생활수준을 높이고, 정주여건 개선 등을 통해 지역주민의 삶의 질 향상과 농산어촌의 인구 유지 및 지역 활성화 도모를 위해 ‘[REDACTED] 농촌중심지활성화사업’을 [표 1]과 같이 시행하고 있으며,

[표 1] 주요 공사 현황

(단위 : 천 원)

지사명	지구명	사업명	주요 공사	총사업비
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

주요 계약현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] 주요 공사계약 현황

(단위 : 천 원)

계약명	공사계약			준공(예정)일
	계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액	
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 ■■■지사는 감사일(2025. 12. 17.) 현재 지상 4층 규모의 가야 클러스터 신축 공사를 진행 중이며, 건축물 4층까지 콘크리트 타설은 완료하였다.

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제38조(안전조치) 제1항제1호에 따르면 사업주는 기계·기구, 그 밖의 설비에 의한 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하도록 규정하고 있다.

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)에 따르면 사업주는 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 보호망을 설치하는 등 필요한 조치를 하여야 하며,

작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망, 수직보호망 또는 방호선반의 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 하고,

낙하물 방지망 또는 방호선반을 설치하는 경우에는 다음 각호의 사항을 준수하도록 규정하고 있다.

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. 높이 10미터 이내마다 설치하고, 내민 길이는 벽면으로부터 2미터 이상으로 할 것2. 수평면과의 각도는 20도 이상 30도 이하를 유지할 것 |
|--|

또한 국토교통부 「공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침」 4. 설계시행 단계 <시스템 비계>에 따르면 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제42조제2항¹⁾

1) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제42조제2항: 사업주는 제1항에 따른 작업발판을 설치하기 곤란한 경우 추락방호망을 설치해야 한다. 다만, 추락방호망을 설치하기 곤란한 경우에는 근로자에게 안전대를 착용하도록 하는 등 추락위험을 방지하기 위해 필요한 조치를 해야 한다.

에도 불구하고 발주자는 다음 각호와 같이 추락방호망을 병행 설치하고 안전대를 착용한 후 작업토록 하는 내용을 시방서에 포함하도록 명시하고 있다.

1. 추락방호망의 설치위치는 가능하면 작업면으로부터 가까운 지점에 설치하여야 하며, 작업면으로부터 망의 설치지점까지의 수직거리는 10미터를 초과하지 아니할 것
2. 추락방호망은 수평으로 설치하고, 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12퍼센트 이상이 되도록 할 것
3. 건축물 등의 바깥쪽으로 설치하는 경우 추락방호망의 내민 길이는 벽면으로부터 3미터 이상 되도록 할 것. 다만, 그물코가 20밀리미터 이하인 추락방호망을 사용한 경우에는 제14조제3항에 따른 낙하물 방지망을 설치한 것으로 봄

그리고 公社「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무)에 따르면 감독원은 시공 단계에서 「건설기술 진흥법 시행령」 제59조(건설사업관리의 업무범위 및 업무내용), 「건설기술 진흥법」 제49조제2항(건설공사감독자의 의무), 「산업안전보건법」에 따른 법정 의무이행사항을 검토, 확인, 입회 및 승인 등을 하여야 한다.

따라서 사업주는 「산업안전보건법」 제38조(안전조치) 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)에 따라 작업장의 바닥, 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 필요한 조치를 하여야 하며,

작업으로 인하여 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 낙하물 방지망의 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

그리고 감독원은 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무)에 따라 시공단계에서 「산업안전보건법」, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 및 「공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침」에 따른 법정 의무이행사항을 검토, 확인, 입회 및 승인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■■■지사는 지하 1층, 지상 4층 규모의 가야 클러스터 신축 공사를 진행하면서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제14조에 따라 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 낙하물 방지막, 출입금지구역의 설정 및 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하도록 감독하여야 하나,

[그림 1]과 같이 낙하물 방지막 설치, 출입금지구역의 설정 등 필요한 조치를 하지 않고 공사를 진행하고 있음에도 이에 대해 관리하지 못한 사실이 있다.

[그림 1] ‘■■■ 농촌중심지활성화사업’ 가야 클러스터 신축

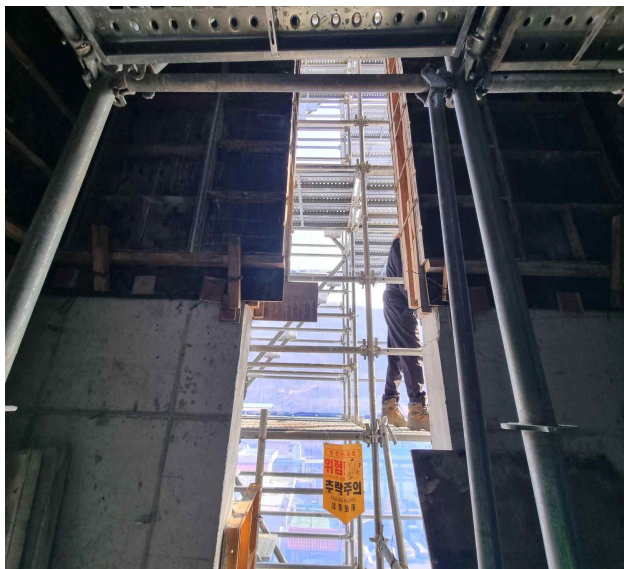


자료: 건설 현장 사진 촬영(2025. 12. 17.)

또한 ■■■지사는 같은 지구의 시스템 비계 고소작업 시, 「공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침」에 따라 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제42조제2항에도 불구하고 낙하물 방지막과 추락방호망을 병행 설치하고 안전대를 착용한 후 작업토록 하는 내용을 지방서에 포함하여야 하나,

[그림 2]와 같이 해당지구의 시방서에 낙하물 방지막과 추락방호망을 병행 설치하고 안전대를 착용한 후 작업토록 하는 내용을 반영하지 않았으며 이에 대해 공사 발주 전 검토 및 변경하지 못한 사실이 있다.

[그림 2] '농촌중심지활성화사업' 시스템 비계 고소작업

시방서 (가야면)	안전대 미착용 (가야면)
01035 안전, 보건 및 환경관리 1. 내용 1.1 안전관리 시공자는 산업안전보건법 및 기타 관계법령을 준수하고, 공사시공에 수반하는 각종 재해를 방지하기 위하여 안전관리자를 지정하여 철저한 안전관리를 하여야 한다. 1.2 안전조치 가. 시공자는 공사현장 주변의 건축물·도로·시설·통행인에 재해가 미치지 않도록 조치하여야 한다. 나. 공사현장 내의 사고·화재·도난의 방지에 노력하고 특히 위험한 곳에 대하여는 면밀히 점검한다. 다. 불을 사용하는 경우에는 적절한 소화설비·방열시트 등을 설치함과 아울러 불의 위험에 주의한다. 라. 공사현장에 있어서는 항상 경리장본을 하며 특히 추락의 우려가 있는 위험개소에 대하여는 항상 점검하고 사고 방지에 노력한다. 마. 공사를 진행설비에 대하여는 특히 보안을 철저히 한다. 1.3 안전표지 및 안전보호구 가. 공사현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 한다. 나. 공사현장에서는 근로자에게 안전모와 기타 필요한 안전보호구를 착용하게 하여야 한다. 1.4 안전교육 시공자는 관계 법령에 따라 작업자에게 안전교육을 실시하여야 한다. 1.5 안전시공 시공자는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 시공중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공장비의 운전 및 현장경계에 특별히 주의해야 하며, 특별히 안전시공에 대한 담당원의 지시가 있으면 이를 반영하여야 한다.	

자료: '농촌중심지활성화사업' 시방서 부분 발췌 및 건설 현장 사진 촬영(2025. 12. 17.)

그 결과 낙하물 방지막 미설치 등으로 인하여 공구, 자재, 콘크리트 파편 등이 작업자나 보행자에게 떨어져 심각한 부상 또는 사망사고로 이어질 수 있으며,

시스템 비계 고소작업 시 추락방지망 미설치 및 작업자 안전대 미착용으로 작업자의 치명적인 추락 사망사고로 직결되어 막대한 인적, 물적 손실을 초래할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 낙하물방지막, 추락방호망 등의 안전설비를 즉시 설치하여 작업자들의 안전에 이상이 없도록 조치

하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보, 시정 요구

① 사장(■■■■■본부장)은 「산업안전보건법」 제38조(안전조치), 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제14조에 따라 작업장의 바닥, 도로 및 통로 등에서 낙하물이 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있는 경우 낙하물 방지망 설치, 출입금지구역의 설정, 보호구의 착용 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하고,

「공공공사 추락사고 방지에 관한 보완지침」에 따라 10m 이상의 시스템비계 고소작업의 경우 낙하물 방지망과 추락방호망을 병행 설치하며 작업자는 안전대를 착용한 후 작업할 수 있도록 사례전파 바랍니다.(통보)

② 사장(■■■■■지사장)은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제14조에 따라 낙하물에 의한 위험으로부터 지상의 보행자와 작업자를 보호하기 위해 낙하물 방지막 설치 후 공사를 진행 바랍니다.(시정)